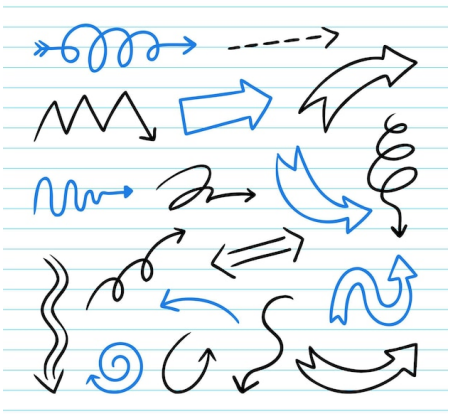


TEMA 29



ESQUEMA DEL TEMA

EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

MARCO LEGISLATIVO BÁSICO.	
Marco internacional.	. Declaración Universal DD.DD. (1.948), art. 25. . Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1.966), art. 11.1. . Cartas Social Europea (1.961) y Carta Social Revisada (1.966).
Constitución.	. Art. 47 (Principios rectores de la política social y económica).

EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

Dimensiones de la exclusión residencial (Cortés) → Accesibilidad / Adecuación / Habitabilidad / Estabilidad.

EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

1.- Relación exclusión socio-residencial y pobreza energética.

2.- Aumento del peso relativo de los hogares más vulnerables → Hogares monoparentales, hogares unipersonales, hogares de origen extranjero.

3.- Especial relevancia entre las mujeres y los jóvenes.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL (SAER).

. Línea de acción nº 1. Prestar información, asesoramiento y atención social y/o jurídica a personas y familias en situación de exclusión residencial por riesgo de pérdida de vivienda.

. Línea de acción nº 2. Atender a personas y familias en situación de exclusión socio residencial con alojamientos alternativos temporales.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL → DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

Competencias en asesoramiento y gestión de la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial:

1.- Servicio de asesoramiento a la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial (SAER) → atención social en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

2.- Prestación de alojamiento alternativo temporal → prestación de servicio condicionada → atención a personas y familias en exclusión soco residencial por pérdida de vivienda habitual y pronóstico de autonomía socio-residencial-

3.- Servicio de asesoramiento a la vulnerabilidad y exclusión socio-residencial → recurso integrador para la autonomía / búsqueda de alternativas habitacionales.

4.- Asesoramiento y apoyo a los distritos.

5.- Análisis de las situaciones de exclusión de vulnerabilidad y socio-residencial.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LA EMERGENCIA RESIDENCIAL (SAER).

Atención especializada a las personas residentes en la ciudad de Madrid ante aquellas situaciones de pérdida de vivienda habitual o riesgo de esta que puedan generar desprotección social a la persona o unidad familiar, promoviendo cuando proceda la gestión de alternativas residenciales.

OBJETIVO FUNDAMENTAL	Prevenir la exclusión socio-residencial de las tipologías 3 (personas que viven en albergues), 6 (personas que viven en un plazo para ser despedidas de instituciones residencial o de internamiento), 7 (personas que reciben alojamiento sostenido), 8 (personas que viven en régimen de tenencia inseguro/sin pagar el alquiler) y 9 (personas que viven bajo amenaza de desahucio) de la escala ETHOS.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

Intermediación social.	Intervención preventiva cuando puede producirse una pérdida de vivienda/riesgo social de personas vulnerables en casos generados por endeudamiento hipotecario/impago de arrendamiento/ocupación. - Análisis de las alternativas ante un desahucio inminente → evaluación socioeconómica y posibilidad de negociación con la propiedad, reestructuración de la deuda, alquiler social … - Si no se puede paralizar el desahucio → Gestión de alternativas residenciales.
Gestión de la prestación de alojamiento alternativo (PAA).	Atención a población en situación de exclusión socio-residencial por pérdida de vivienda habitual → Oferta diversificada de servicios y programas. - Evaluación de la situación socioeconómica y de las redes socio-familiares. - Derivación al servicio o programa en función del diagnóstico de vulnerabilidad.

Objetivos.	. Evitar la situación de calle accediendo a la PAA temporalmente (emergencia residencial). . Alcanzar la autonomía socio residencial → intervención y acompañamiento social de equipos profesionales.
Programas (2.022).	. PAA en viviendas compartidas y supervisadas (ASISPA y Provivienda) → Familias con menores a cargo. . PAA con acompañamiento social (ATAAS). (Grupo 5) → Familias unipersonales y parejas sin menores a cargo. . Convenio con La Koma → familias monomarentales. . Programa de Emergencia Habitacional (EH) → familias en gran vulnerabilidad (Convenio con Cáritas). . PAA mediante convenio entre la EMVS y Entidades Sociales → personas y familias en exclusión socio residencial.
Aspectos relacionados.	. Intervención social intensa y continuada con la persona o familia. . Son recursos de alojamiento temporal → Preparación para la salida autónoma.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

		. Recursos de alojamiento compartido con otras personas y familias / establecimiento de redes de apoyo mutuo – búsqueda de alternativas residenciales conjuntas.
	Objetivos.	. Valorar situaciones de exclusión socio residencial complejas. . Detectar nuevas problemáticas / alternativas.
Atención a requerimientos de Juzgados y otras Instituciones.	Requerimientos de Juzgados (Primera Instancia o Instrucción), Defensor del Pueblo, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) → Informes requeridos por las instituciones para evitar desprotección social.	
Apoyo técnico a los SS.SS. de los distritos.	Asesoramiento y coordinación de la intervención en los Centros de SS.SS. en las tres líneas establecidas. - Actualización de los procedimientos y protocolos de coordinación → elaboración de guías.	

INSTRUCCIÓN SOBRE LOS CRITERIOS PARA ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL.

13 de diciembre de 2.021.

Objeto.	Establecimiento de los criterios básicos de acceso a las prestaciones materiales y técnicas de los servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en situación de vulnerabilidad residencial. **. Prestación de alojamiento alternativo (prestación material)** → Instrumento de protección social → Alojamientos temporales y compartidos para la intervención social → **Prestación técnica** (capacidades y habilidades sociales para la vida normalizada y autónoma).
Ámbito de aplicación.	Servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en vulnerabilidad residencial. - Prestación material → alojamiento temporal a personas que viven en vivienda sin título legal con notificación legal de abandono de vivienda (ETHOS). - Prestación técnica → Información de recursos sociales / Valoración individualizada / Orientación / Asesoramiento, apoyo y acompañamiento social / Intervención social, psicológica o sociológica.
Principios orientadores.	1.- Prevención de la desprotección. 2.- Normalización (alojamientos alternativos y temporales en entonos comunitarios). 3.- Autonomía personal y relacional (proyecto de vida independiente, viable y sostenible). 4.- Temporalidad (evitando la institucionalización). 5.- Coordinación (eficacia de los recursos).

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	6.- Participación
Objetivos de la prestación material.	1.- Facilitar alojamiento (vivienda temporal, supervisada y compartida o plazas hosteleras). 2.- Facilitar un proyecto de intervención social (organización doméstica, búsqueda de vivienda, búsqueda de empleo, relaciones vecinales y comunitarias). 3.- Generar espacios grupales (viviendas compartidas, redes de apoyo informal). 4.- Garantizar el acceso a recursos sociales, sanitarios y de vivienda.
Requisitos de acceso a la prestación material.	Personas o unidades familiares afectadas por pérdida de vivienda (desahucios, lanzamientos o desalojos) → Requisitos: 1.- Proceder de la red de SS.SS. de ASP o de la red de emergencia social, previa valoración del área de gobierno. Excepcionalmente se podrá acceder desde otros dispositivos. 2.- Empadronamiento en el municipio de Madrid (1 año). Excepcionalmente se podrán valorar otros medios de arraigo. 3.- No ser adjudicatario de vivienda pública (salvo que no hayan sido titulares) ni pérdida de vivienda por impago de arrendamiento en rentas subvencionadas o de alquiler social. 4.- Carecer de alternativa de alojamiento o de red familiar/social 5.- No haber rechazado alternativas habitacionales propuestas. 6.- Unidad familiar con menores a cargo en situación de especial vulnerabilidad o persona sola o pareja (entre 18 y 64 años). 7.- Autonomía para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria / no padecer patología mental. 8.- No disponer de ingresos superiores al 1,5 veces del IPREM (revisables en familias con más miembros). . Suficiencia de ingresos para la alimentación, transporte y medicación. 9.- Compromiso a itinerario personalizado de inserción socio residencial (en principio, 3 meses, pudiéndose prorrogar un máximo de 12 meses). 10.- Comprometerse a respetar las normas de convivencia. 11.- Atender los requerimientos realizados desde los SS.SS. municipales y la unidad administrativa.
Derivación y duración.	Acceso por decisión técnica de los SS.SS. de ASP, de los servicios de emergencia (SAMUR Social) o, excepcionalmente, de otros dispositivos municipales. - Duración inicial de estancia: 1 mes / ampliable 2 meses más → Duración ordinaria de 3 meses. - Duración máxima de 1 año.
Requisitos de los alojamientos.	**Preferentemente en viviendas** (en propiedad o alquiler por la entidad) destinadas exclusivamente al servicio de viviendas temporales, supervisadas y compartidas del Ayuntamiento. . En comunidades de vecinos. . Superficie útil mínima de 70 metros cuadrados (personas solas, 60 metros). . Sin barreras arquitectónicas (al menos el 15% de las plazas).

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	. Próximas a servicios de salud, educación, sociales, culturales, de transporte (10 minutos) y comercio. . En el municipio de Madrid. **Plazas hosteleras:** . En el municipio de Madrid. . Habilitadas, principalmente, en plaza individual. . Próximas a servicios.
Servicios de las prestaciones materiales.	1.- Atención residencial → alojamiento compartido y temporal. 2.- Suministros suficientes → cobertura de necesidades de aseo, limpieza, alimentación y temperatura adecuada. 3.- Mobiliario y electrodomésticos suficientes.
Servicios de las prestaciones técnicas.	1.- Información y orientación sobre SS.SS. y otros sistemas de protección social. 2.- Valoración inicial (5 días hábiles) y diseño de intervención. 3.- Apoyo social y seguimiento individual, familiar y grupal. 4.- Acompañamiento comunitario. 5.- Apoyo en búsqueda de alternativas residenciales.

Coordinación con las UTS de los Centros de SS.SS.

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE CASOS DE DESAHUCIOS DE PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIO-RESIDENCIAL.

Actuaciones de carácter técnico o administrativo realizadas desde el SAER, el SAMUR Social y los Centros de SS.SS. distritales.

Desahucio comunicado desde Centro SS.SS.	1.- Procedimiento habitual de atención. 2.- Atención desde el Centro SS.SS. del domicilio real (no desde el domicilio de empadronamiento). 3.- Entrevistas directas con la persona o familia.
Desahucio comunicado desde Samur Social.	1.- Situaciones de desalojo o desahucio (intervenciones solicitadas desde juzgados o policía municipal). 2.- Situaciones de desprotección de menores o personas dependientes (derivaciones desde SS.SS.). 3.- Edificios con desahucios programados sin fecha inminente → Coordinación con ASP para valorar previamente la situación de las personas y familias afectadas.
Proceso para la gestión de la prestación de alojamiento alternativo.	
Red municipal de dispositivos de alojamiento temporal y compartido para la intervención social con personas en procesos de vulnerabilidad y/o exclusión socio-residencial.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

- Características diferenciadoras de la PAA → Destinada a familias con menores a cargo residentes en la ciudad de Madrid en precariedad económica o exclusión residencial / Intervención social intensa y continuada / Recursos de alojamiento compartido – Establecimiento de redes de apoyo mutuo / Recursos de alojamiento temporal.
- PAA de gestión municipal o conveniada con entidades sociales.

Procesos, procedimientos y protocolos de intervención ante requerimientos de Juzgados y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde SAER y desde los Centros de SS.SS. se responde a los requerimientos y oficios procedentes de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, del CDESC y del Defensor del Pueblo relacionados con casos de pérdida de vivienda de personas y familias vulnerables.

Marco normativo.	. Ley 7/1.985, LRBRL, Art. 25.2.e → Evaluación e información de situaciones de necesidad social / atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. . Ley 5/2.018 (modificación de la Ley 1/2.000, de Enjuiciamiento Civil) → Traslado a los SS.SS. en caso de situaciones de ocupación de la vivienda → Medidas de coordinación para prevenir situaciones de exclusión residencial. . Real Decreto-Ley 7/2.019 (medidas urgentes en vivienda y alquiler) → Coordinación con los SS.SS. (intervención en situaciones de vulnerabilidad) / Comunicación de oficio desde los Juzgados a los SS.SS. → Suspensión del proceso (1 mes o 3 meses -si es persona jurídica-) hasta que adopten medidas los SS.SS. . Real Decreto-Ley 37/2.020 (medidas urgentes situaciones de vulnerabilidad social y económica) → posibilidad de suspensión del procedimiento de desahucio y de lanzamiento en hogares vulnerables durante el estado de alarma.

Se desarrollan dos procedimientos ordinarios:

- Registro, valoración y derivación de los requerimientos.
- Respuesta a los requerimientos.

➔ Protocolo de elaboración de informes sociales de valoración de la vulnerabilidad para dar respuesta a los requerimientos.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados